

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4511/2541

บริษัท สยาม แอ็กซ์เซล จำกัด
นาย ไพศาล สงครินทร์ กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 52

บทบัญญัติในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518 บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองกรรมกรลูกจ้างมิให้ถูกนายจ้างกลั่นแกล้งอันเป็นเหตุให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมกรลูกจ้าง โดยให้อำนาจศาลแรงงานพิจารณากลั่นกรองอีกชั้นหนึ่งว่ามีเหตุผลสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้างกรรมกรลูกจ้างหรือไม่ กรณีของผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมกรลูกจ้างไม่ปรากฏว่ากระทำผิดใด ๆ ถึงขั้นเลิกจ้างคงมีเหตุแต่เพียงว่าสภาพการผลิตสินค้าของผู้ร้องลดลง เพราะเศรษฐกิจถดถอย ผู้ร้องต้องลดอัตราค่าจ้างลูกจ้างเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยไม่ปรากฏว่ากิจการของผู้ร้องขาดทุนหรือต้องยุบหน่วยงาน การที่ผู้ร้องแก้ไขปัญหาด้วยการเลิกจ้างผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 3 เพราะเหตุที่วันละย้อนหลังไปในปี 2538 ถึง 2540 รวมกันเกิน 45 วันโดยไม่ปรากฏว่าการลาในรอบปีดังกล่าวของผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 3 ไม่ชอบต่อระเบียบข้อบังคับ ถือได้ว่าผู้ร้องยังไม่มีเหตุผลสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้างผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 3 ตามมาตราดังกล่าวได้

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมพิจารณาพิพากษากับสำนวนคดีหมายเลขดำที่ 8532/2540 ของศาลแรงงานกลาง โดยเรียกผู้คัดค้านตามลำดับสำนวนว่า ผู้คัดค้านที่ 1 ผู้คัดค้านที่ 2 และผู้คัดค้านที่ 3 แต่สำนวนคดีดังกล่าวซึ่งเป็นคดีระหว่างผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 2 ผู้ร้องขอถอนคำร้องแล้ว คงขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเฉพาะคดีสองสำนวนนี้

ผู้ร้องทั้งสองสำนวนยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านทั้งสองเป็นลูกจ้างของผู้ร้องและเป็นการหลอกลวง ต่อมาผู้ร้องต้องการลดค่าใช้จ่าย จึงได้ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างที่มีสติการลาสูงเพื่อลดอัตราค่าจ้างโดยเลิกจ้าง ผู้คัดค้านทั้งสองเป็นผู้มีสติการลาสูง ผู้ร้องมีความประสงค์จะเลิกจ้างผู้คัดค้านทั้งสองจึงขออนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านทั้งสอง

ผู้คัดค้านทั้งสองสำนวนยื่นคำคัดค้านว่า คำสั่งคัดเลือกพนักงานที่มีสติการลาสูงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดต่อระเบียบการลาของผู้ร้อง เพราะผู้คัดค้านทั้งสองลาป่วยอย่างถูกต้องมาตลอดไม่ได้ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของผู้ร้อง ดังนั้นคำสั่งดังกล่าวของผู้ร้องจึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ทั้งผู้ร้องดังกล่าวอ้างถึงเหตุภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันถดถอย ผู้ร้องตกอยู่ในภาวะคับขันจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายและลดอัตราค่าจ้างคนอื่นเป็นการกล่าวอ้างที่เลื่อนลอย เพราะไม่ระบุว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างไร กระทบต่อผู้ร้องลักษณะใด มีกำไรหรือขาดทุน เป็นคำร้องที่เคลือบคลุมขอให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า กรณีมีเหตุเลิกจ้างผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 3 ซึ่งเป็นการหลอกลวงตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 3 ได้

ผู้คัดค้านที่ 1 และผู้คัดค้านที่ 3 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 3 อุทธรณ์ต่อมาว่า ผู้ร้องไม่มีเหตุเลิกจ้างผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 3 เพราะผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 3 เป็นกรรมการลูกจ้างไม่ได้กระทำผิดทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย และไม่ได้ฝ่าฝืนระเบียบ ขอบบังคับ หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้องทั้ง ไม่ได้ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวัน นอกจากนี้คำร้องของ ผู้ร้องที่อ้างเหตุภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันถดถอยเป็นเหตุให้ผู้ร้องตกอยู่ในภาวะคับขันก็เป็นการกล่าวอ้างอย่างเลื่อนลอย เนื่องจากไม่ระบุว่าเศรษฐกิจถดถอยอย่างไร ผู้ร้องมีกำไรหรือขาดทุนที่จำเป็นต้องลดอัตรากำลังคน แต่กลับปรากฏว่าผู้ร้องยังดำเนินกิจการต่อไปได้ตามปกติไม่ขาดทุนหรือยุบหน่วยงานหรือปิดกิจการและเลิกจ้างลูกจ้างทั้งหมดซึ่งจะมีเหตุเลิกจ้างลูกจ้างที่เป็นกรรมการลูกจ้าง การแก้ปัญหาโดยขอเลิกจ้างผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างโดยอ้างเอาวันลาหย่อนหลังไปอันเป็นโทษแก่ผู้คัดค้านทั้งสองย่อมไม่มีเหตุผลเพียงพอและสมควรตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ที่ศาลแรงงานกลางอนุญาตให้เลิกจ้างผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 3 จึงมิชอบ เห็นว่าข้อเท็จจริงเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลางว่า ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 3 เป็นลูกจ้างของผู้ร้องและเป็นกรรมการลูกจ้างด้วย ผู้ร้องขออนุญาตเลิกจ้างผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 3 โดยไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านทั้งสองกระทำผิดใด ๆ คำร้องของผู้ร้องอ้างเหตุขออนุญาตเลิกจ้างแต่เพียงว่าสภาพการผลิตของผู้ร้องลดลงเพราะเศรษฐกิจปัจจุบันถดถอย ผู้ร้องต้องลดอัตรากำลังลูกจ้างลงเพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ปรากฏว่าผู้ร้องประสบภาวะขาดทุนหรือยุบหน่วยงาน และผู้ร้องได้คัดเลือกผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 3 เพื่อเลิกจ้างเพราะผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 3 มีวันลาหย่อนหลังไปในปี 2538 ถึง 2540 รวมกันเกิน 45 วัน โดยไม่ปรากฏว่าในการลาในจำนวนวันดังกล่าวไม่ชอบด้วยระเบียบข้อบังคับอย่างไร เมื่อพิเคราะห์ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 52 ซึ่งบัญญัติว่า "ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้าง ลดค่าจ้าง ลงโทษขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการลูกจ้าง หรือกระทำการใด ๆ

อันอาจเป็นผลให้กรรมการลูกจ้างไม่สามารถทำงานอยู่ต่อไปได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลแรงงาน" เห็นได้ชัดว่า บทบัญญัตินี้บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองกรรมการลูกจ้าง มิให้ถูกนายจ้างกลั่นแกล้งอันเป็นเหตุให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการลูกจ้าง โดยให้อำนาจศาลแรงงานพิจารณากลับกรองอีกชั้นหนึ่งว่ามีเหตุผลสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างหรือไม่ กรณีของผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 3 เมื่อไม่ปรากฏว่ากระทำผิดใด ๆ ถึงขั้นเลิกจ้าง คงมีเหตุแต่เพียงว่าสภาพการผลิตสินค้าของผู้ร้องลดลงเพราะเศรษฐกิจถดถอยผู้ร้องต้องลดอัตรากำลังลูกจ้างเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยไม่ปรากฏว่ากิจการของผู้ร้องขาดทุนหรือต้องยุบหน่วยงาน การที่ผู้ร้องแก้ไขปัญหาด้วยการเลิกจ้างผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้าง เพราะเหตุที่วันลาหย่อนหลังไปในปี 2538 ถึง 2540 รวมกันเกิน 45 วันโดยไม่ปรากฏว่าการลาในรอบปีดังกล่าวของผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 3 ไม่ชอบต่อระเบียบข้อบังคับ เช่นนี้ถือได้ว่าผู้ร้องยังไม่มีเหตุผลสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้างผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 52 ได้ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 3 จึงไม่ชอบอุทธรณ์ของผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 3 ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสองสำนวน

(สมมาตร พรหมานุกูล-พรชัย สมรรถเวช-วิรัตน์ ลัทธวิงศกร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4511-4512/2541 วินิจฉัยเรื่องการขอลีกจ้างกรรมการ
ลูกจ้างซึ่งมีข้อพิจารณาดังนี้ 1. หลักกฎหมาย พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.
2518 มาตรา 52 บัญญัติห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้าง ลดค่าจ้าง ลงโทษ ขัดขวางการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการลูกจ้างหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นผลให้กรรมการลูกจ้าง
ไม่สามารถทำงานอยู่ต่อไปได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานซึ่งหลัก
กฎหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า (1) นายจ้างจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งใน 5 อย่าง
ต่อลูกจ้างที่เป็น กรรมการลูกจ้างโดยลำพังไม่ได้ คือ เลิกจ้าง ลดค่าจ้าง ลงโทษขัด
ขวางการปฏิบัติหน้าที่และกระทำการใด ๆ อันเป็นผลให้กรรมการลูกจ้างไม่สามารถ
ทำงานอยู่ต่อไปได้ (2) เว้นแต่นายจ้างจะขออนุญาตต่อศาลแรงงาน และศาลแรงงาน
อนุญาต อธิบายเพิ่มเติม 1) นายจ้างจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งใน 5 อย่างต่อกรรม
การลูกจ้างได้ ต้องขออนุญาตศาลแรงงานกลางก่อน โดยยื่นเป็นคำร้องขอ 2) ต้อง
ยื่นขอก่อน เมื่อได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานแล้วจึงดำเนินการได้มิใช่ดำเนินการไป
แล้วจึงมายื่นคำร้องขอในภายหลัง 3) การขออนุญาต จะขอให้มียกเว้นผลย้อนหลังไม่ได้
เช่น ลูกจ้างทำผิดในวันที่ 1 มีนาคม 2541 นายจ้างยื่นคำร้องในวันที่ 15 มีนาคม
2541 จะขอให้มียกเว้นผลเลิกจ้างในวันที่ 1 มีนาคม 2541 ไม่ได้ จะเลิกจ้างได้อย่างเร็วที่สุด
คือวันที่ศาลแรงงานอนุญาต 4) เมื่อนายจ้างยื่นคำร้องแล้ว ศาลแรงงานจะนัดไต่สวน
คำร้องหมายแจ้งวันนัดและส่งสำเนาคำร้องให้กรรมการลูกจ้างทราบ 5) ในวันนัด
ไต่สวนคำร้อง กรรมการลูกจ้างมีสิทธิให้การโดยแถลงด้วยวาจาต่อหน้าศาลหรือยื่น
คำให้การคัดค้านคำร้องได้หากกรรมการลูกจ้างยอมรับว่ากระทำผิดจริงยอมให้
ลงโทษหรือให้เลิกจ้างศาลจะจดยางงานกระบวนพิจารณาและมีคำสั่งอนุญาตให้
นายจ้างลงโทษหรือเลิกจ้าง ถ้ากรรมการลูกจ้างให้การโต้แย้งคัดค้าน ศาลจะนัด
ไต่สวนคำร้องให้ทั้งสองฝ่ายนำพยานเข้าไต่สวน เสร็จแล้วศาลจะมีคำสั่งตามรูปคดี 6)

กรณีมีเหตุ ศาลจะอนุญาต หากไม่มีเหตุ ศาลจะยกคำร้องเหตุที่ศาลจะอนุญาตนั้น อาจเป็นเหตุการณ์กระทำผิดของลูกจ้างที่สมควรให้นายจ้างดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ใน 5 อย่าง หรือเหตุตามสัญญาเช่น จ้างโดยมีกำหนดระยะเวลาเมื่อครบตามกำหนดระยะเวลา หรือจ้างทำงานจนเสร็จสิ้นโครงการ และโครงการเสร็จสิ้นแล้ว หรือเหตุความจำเป็นในการประกอบกิจการของนายจ้าง เช่น ขาดทุนจนไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ หรือจำเป็นต้องยุบเลิกหน่วยงาน หรือลดจำนวนลูกจ้าง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย เป็นต้น 2. ข้อวิเคราะห์ ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4511-4512/2541 เป็นเรื่องนายจ้างขอลูกจ้างกรรมการลูกจ้าง โดยอ้างเหตุ 2 อย่าง คือ กรรมการลูกจ้างมีวันลามากถึง 45 วัน และจำเป็นต้องลดจำนวนลูกจ้างลงเพราะเศรษฐกิจถดถอย เหตุแรก คือ กรรมการลูกจ้างมีวันลามากนั้น การลานั้นหากเป็นการลาที่ชอบด้วยระเบียบไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิดจึงยกเป็นเหตุมาเพื่อลงโทษหรือเลิกจ้างไม่ได้ เหตุที่สอง คือ จำเป็นต้องลดจำนวนลูกจ้างลงนั้น นายจ้างจำเป็นต้องเลิกจ้างลูกจ้างบางส่วน นายจ้างต้องมีหลักเกณฑ์ที่โปร่งใสชัดเจน และเป็นธรรมว่าลูกจ้างส่วนที่ถูกกลั่นแกล้งนั้นมีเงื่อนไขอย่างไรข้อเท็จจริงในคดีนี้ผู้ร้องมิได้แสดงให้เห็นว่า กรรมการลูกจ้างที่ขอลูกจ้างนั้นเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่จะถูกเลิกจ้างศาลจึงเห็นว่าล่ำพังการลามากและจำเป็นต้องลดลูกจ้างบางส่วนตามที่ผู้ร้องนำสืบยังไม่เพียงพอและสมควรที่จะเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างได้ 3. ข้อพึงสังวร คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4511-4512/2541 เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดว่าศาลได้วินิจฉัยตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518 มาตรา 52 ที่จะคุ้มครองกรรมการลูกจ้างมิให้ถูกนายจ้างกลั่นแกล้งอันเป็นเหตุให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการลูกจ้าง เมื่อนายจ้างจะขออนุญาตลงโทษหรือเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง จึงต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่ามิใช่กระทำเพื่อกลั่นแกล้งลูกจ้าง ล่ำพังการอ้างว่าเศรษฐกิจถดถอยหรือกรรมการลูกจ้างมีวันลามากเท่านั้นยังไม่เพียงพอ เพราะศาลอาจสงสัยว่าเป็นการกลั่นแกล้งกรรมการลูกจ้าง นายจ้างต้องพิสูจน์ให้ศาล

เห็นความจำเป็นมากกว่านั้นเช่น แสดงหลักเกณฑ์การเลิกจ้างที่โปร่งใส ชัดเจนและ
เป็นธรรมและพิสูจน์ว่า กรรมการลูกจ้างเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเลิกจ้างดังกล่าว
ศาลอาจอนุญาตให้เลิกจ้างก็ได้ รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์